

INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL IAGG-01-2023

1. PERIODO: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.

2. RESPONSABLE: Gerente General: Dra. Lorena Llerena Cepeda.

3. ANTECEDENTES:

3.1 Constitución e integración de capital.

La Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato (CEMHTA) fue creada a través de Escritura Pública el día 23 de Enero de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del mismo año, con el N° 77, conjuntamente con la Resolución N° 8193 de la Superintendencia de Compañías.

El objeto principal de la Compañía es la explotación de la industria turística a través de la ejecución de actividades turísticas, tales como alojamientos hoteleros, servicio de alimentos y bebidas, catering, entre otros; también podrá arrendar bienes inmuebles y mobiliarios destinados a actividades y servicios turísticos, realizar actos relativos a bienes raíces y participar en procesos de licitación o de concursos públicos de oferta, sea de manera individual o conjuntamente con otras personas naturales o jurídicas.

El capital está integrado por: 69,39% Ministerio de Turismo, 22,72% GAD Municipalidad de Ambato, y 7.89% perteneciente a siete accionistas del Sector Privado.

El 29 de diciembre de 2010 se inscribió en el registro Mercantil la escritura de reforma integral de los Estatutos de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato, en la que se aumenta el capital autorizado a \$ 5'435.600,00.

Se han realizado seis aumentos de capital, el último está inscrito en el Registro Mercantil con fecha 11 de noviembre de 2011, quedando el capital suscrito a la fecha en 2'970.023,00.

El 15 de julio de 2016, en la Notaria Octava del Cantón Ambato, se firma una Escritura Aclaratoria entre el GAD Municipalidad de Ambato y la CEMHTA cuyo objeto fue la determinación de la superficie y linderos del bien inmueble de propiedad de la compañía.

3.2 Base Legal.

La Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato, se enmarca en el siguiente cuerpo normativo:

- Ley de Compañías y Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.
- Ley Orgánica de Régimen Tributario, Código Tributario y su Reglamento de Aplicación.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.
- Código de Trabajo y disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; y,
- Resoluciones de Junta de Accionistas y Directorio.

Marco legal obligatorio observado y cumplido por los órganos sociales, administrativos y la Gerencia General de la Compañía Hotelera.

3.3. Estructura Administrativa.

De acuerdo a la Ley de Compañías y a la Reforma Integral Estatutaria de la Compañía de Economía Mixta Hotelera y Turística Ambato vigente, el Gobierno y Organismo Supremo de la Compañía es la Junta General de Accionistas, integrada por todos los accionistas.

La Administración de la compañía está a cargo del Directorio, el Presidente y el Gerente General, elegidos por la Junta General de Accionistas.

Al 31 de diciembre de 2023, los señores directores en funciones desde el 05 de octubre de 2023, son:

Accionistas	Director Principal	Director Suplente
Ministerio de Turismo	Señor o señora Delegado (a) Zonal 6 del Ministerio de Turismo en funciones.	No ha sido designado.
GAD Municipalidad de Ambato	Concejal: Ab. Sabina Gamboa	Concejal: Ing. Sandra Caiza
Accionistas Privados	Sra. Guadalupe Villacís	Sra. Evelyn Villacís
	Sra. Silvana González	Sr. Marcelo Naranjo

El presidente de la Compañía es la Sra. alcaldesa de Ambato, Ing. Diana Caiza, elegida en fecha 9 de junio de 2023. De acuerdo a los artículos 24 y 25 de la Reforma Integral Estatutaria, el presidente de la compañía, también es el presidente del Directorio. *"En caso que uno de los accionistas sea el Municipio de Ambato, la presidencia será ejercida por un representante de esta persona jurídica"*. Dura 2 años en funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.

En la Gerencia General, Dra. Lorena Llerena Cepeda, elegida con fecha 27 de abril de 2023, nombramiento registrado el 17 de mayo de 2023 con N. 583 del Registro Mercantil de Cantón Ambato. De acuerdo al artículo 28 el Gerente será nombrado por la Junta General para un período de dos años.

La Compañía no cuenta con empleados en relación de dependencia.

3.4 Fuente de ingresos

En el año 2023, los ingresos netos obtenidos suman \$ 171.572,19 provenientes principalmente del arrendamiento del Hotel a la compañía COMIDAS Y SERVICIOS S.A. (COMISERSA), de conformidad al contrato modificatorio de arriendo, aprobado en Junta de Accionistas el 10 de mayo de 2021.

En los grupos: "Otros Ingresos e Ingresos no operacionales", se encuentran: Intereses ganados en las inversiones y multa a la contratista. En detalle, los ingresos se desglosan de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
Arriendo Hotel (Comisera)	\$ 169.438,68
Arriendo Garage	\$ 401,79
Intereses ganados en inversiones	\$ 1,301,12
Otros Ingresos	\$ 430,60
Total Ingresos	\$ 171.572,19

Desde el inicio de la actividad económica del Hotel Ambato en el año 1983, la Junta de Accionistas escogió como modelo de gestión el "Arrendamiento". De acuerdo al último contrato modificatorio, el canon de arriendo desde enero hasta agosto 2023 fue de \$11.461,24 más IVA.

Desde septiembre 2023 se aplicó la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento vigente: *"En caso que la CEMHTA, realice inversiones en remodelaciones, mejoras y/o adquisiciones para el funcionamiento del Hotel Ambato, estos valores serán reajustados en el valor del canon de arrendamiento que debería cancelar la arrendataria a partir de la fecha del Acta de entrega – recepción de dichas inversiones, con un valor equivalente a la doceava parte del 10% de lo invertido por parte del arrendador..."*; en este sentido, el valor de incremento fue \$ 7.975,95, dando un total de \$ 19.437,19, canon vigente hasta diciembre 2023.

4. OBJETIVO DEL INFORME:

- 4.1. Cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías.
- 4.2. Mantener informado de los señores Accionistas sobre el manejo de sus inversiones.

5. CONTENIDO DEL INFORME:

- a) Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2023.
- b) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.
- c) Situación Financiera de la Compañía.
- d) Propuesta sobre el destino de los resultados.
- e) Recomendaciones de la Gerencia General a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2024.

a) Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones PAC 2023.

En el año 2023 se contrató a la señora Comisaria Revisor de la Compañía en cumplimiento del Art. 31 de la Reforma Integral Estatutaria para dos años, es decir, para los ejercicios económicos 2023 y 2024.

Así también, se contrató a la empresa Willi Bamberger & Asociados Cía Ltda para que efectúe la Auditoría Externa del ejercicio económico 2023, con aprobación de la Junta de Accionistas realizada el 27 de abril de 2023.

b) Cumplimiento de las disposiciones de Junta General de Accionistas.

En el año 2023, se ha convocado a cuatro Juntas de Accionistas, emitiendo resoluciones determinantes para el funcionamiento de la compañía y autorizando a la gerencia general lo correspondiente en cada caso. Las Juntas de Accionistas se han realizado en las siguientes fechas, en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía:

Juntas de Accionistas

Resumen de las Convocatorias

27 de abril de 2023	1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2022. 2. Conocimiento y resolución sobre el informe Comisaría Revisor correspondiente al ejercicio económico 2022; 3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2022; 4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico 2022; 5. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2022; 6. Conocimiento y resolución del presupuesto 2023. 7.- Nombramiento de Gerente General. 8.- Nombramiento de Comisario revisor de acuerdo al Art. Treinta y Uno. Del Estatuto Social de la Compañía. 9.- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2023.
9 de junio de 2023	1.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.
5 de octubre de 2023	1.- Designación de los Miembros de Directorio. 2.- Conocimiento y resolución del uso del espacio físico del Ministerio de Turismo en el predio de la CEMHTA-Informe de Gerencia IGG-001-2023. 3.- Conocimiento y resolución del contrato de arrendamiento del Hotel Ambato -Informe de Gerencia IGG-002-2023.
22 de diciembre de 2023	1.- Conocer y resolver sobre la prórroga del arrendamiento del Hotel Ambato en base al informe IGG_03-2023.

En resumen, la Junta de Accionistas en el año 2023 aprobó los Informes de: Comisario Revisor y Gerencia General, así como también los Estados Financieros del 2022; y, la absorción de la pérdida del ejercicio 2022 con Reserva Facultativa. También autorizó a la Gerente General la contratación de Comisario Revisor y Auditoría Externa para el año 2023. Se nombró de los señores Miembros del Directorio, gerente general y presidente de la compañía.

Se autorizó a la Gerente General iniciar el proceso de arrendamiento del Hotel Ambato, hacer un estudio de mercado y cálculo para establecer el canon de arrendamiento. Posteriormente se autorizó la firma de prórroga del contrato de arrendamiento del Hotel Ambato con la empresa COMISERDA por un lapso de 6 meses, esto es, desde enero 1 hasta el 30 de junio de 2024 con un canon de arrendamiento de USD20.000,00 mensuales más IVA:

c) Situación Financiera de la Compañía

A continuación, se presenta la situación financiera de la Compañía, con corte al 31 de diciembre de 2023.

C.E.M. HOTELERA Y TURÍSTICA AMBATO
BALANCE DE SITUACIÓN FINAL
Al 31 de Diciembre de 2023

RUBRO	VALOR	%	RUBRO	VALOR	%
ACTIVO			PASIVO		
Corriente	242.866,86	5,44	Corriente	882,20	0,02
No corriente	4.218.818,44	94,54	PATRIMONIO		
Diferido	637,14	0,01	Capital Social	2.970.023,00	66,56
			Reservas	1.475.994,41	33,08
			Resultados	15.422,83	0,35
TOTAL ACTIVO	4.462.322,44	100,00	TOTAL PAS+PAT	4.462.322,44	100,00

Los activos de la empresa han disminuido en \$2.495,64 respecto del año 2022. En el Activo Corriente se encuentran \$242.866,86, de los cuales: \$107.872,46 corresponde al valor de efectivo y sus equivalentes; y, \$134.994,40 crédito tributario del IVA, renta y anticipo a proveedores.

En el Activo No Corriente, el valor de \$4.218.818,44 corresponde a Propiedad, Planta y Equipo, es decir al Terreno, Edificaciones, Mobiliario, Maquinaria y Equipos. Se incluye en este grupo, la cuenta contable Construcciones en curso por un valor de \$ 637,14

El Pasivo Corriente de \$ 882,20 se refiere a los valores de Retenciones de IVA y Fuente, los mismos que se liquidan en enero del 2024.

El capital pagado representa a 2.970.023 acciones de valor nominal de \$1,00. El grupo de las Reservas se incrementó en \$ 133.094,56 por el reverso de los pasivos diferidos, por cuanto la compañía no se encuentra inmersa en los acápites del artículo innumerado después del Art. 28 de la norma tributaria, utilizando para ello el asiento de origen de fue contra un Superávit por revaluación.

En el ejercicio económico 2023 se obtuvo utilidad contable de \$30.404,32, debido al incremento de \$7.975,95, en el canon de arrendamiento desde septiembre hasta diciembre 2023.

En relación a la ejecución del presupuesto: Los ingresos obtenidos efectivamente en el ejercicio económico 2023, ascienden a \$171.572,19, que representa el 100% lo estimado en el año y se resumen en:

Arriendos a Comisera, y garaje posterior	\$ 169.840,47
Intereses ganados en pólizas de inversión y Cta. Cte.	\$ 1.301,12
Multas a contratista	\$ 430,60
Total de ingresos	<u>\$ 171.572,19</u>

El total de los egresos suman \$141.167,87 de los cuales \$73.935,65 corresponde a depreciaciones, siendo el 43,09% del total de los ingresos, sin representar disminución de liquidez de la empresa, por cuanto es solo contable este gasto.

Los egresos administrativos suman \$19.738,82, en donde se incluye el pago de impuestos municipales, contribuciones a los organismos de control como Superintendencia de Compañías y Bolsa de Valores de Quito, publicaciones en prensa, mantenimientos de oficina y terreno posterior del Hotel, valore que representa. el 11,50% de los ingresos.

El pago de Honorarios a la administración, secretaria, contadora, auditoria externa, comisario y profesionales externos suman \$47,493,40 que en relación con los ingresos es el 27,68%.

La utilidad del ejercicio de \$30.404,32 representa el 17,72% en relación de los ingresos del año.

d) Propuesta sobre el destino de los Resultados

Se presenta a continuación la liquidación de la utilidad contable del ejercicio económico 2023:

Utilidad contable ejercicio económico 2023	\$ 30.404,32
- 22% de Impuesto a la renta	\$ - 14.981,49
Utilidad antes de reservas	\$ 15.422,83
- 10% de reserva legal	\$ - 1.542,28
Utilidad a distribuirse	\$ 13.880,55

El valor de la utilidad a distribuirse es de \$ 13.880,55, la cual sugiero repartir a los accionistas de la CEMTHA el 100%.

e) Recomendaciones a la Junta General de Accionistas para el ejercicio económico 2024.

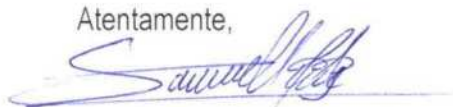
- Aprobar lo actuado por la Gerencia General porque ha precautelado los intereses de la compañía y de los accionistas, respetando la normativa legal vigente.
- Aprobar la distribución de las utilidades sugerida en el punto d) del presente informe.
- Autorizar la contratación de un perito valuador para que actualice el Valor del inmueble: terreno y edificación; e integre en un solo archivo el listado del mobiliario, maquinarias, equipos, menaje, vajilla y demás bienes dados en arrendamiento, establezca política contable de depreciación, años de vida útil restante, valor residual y estado actual de los bienes. Este inventario será parte del nuevo contrato de arrendamiento.

Para finalizar, agradezco a los todos los señores accionistas y miembros del directorio, que han facilitado la administración de la compañía y por la confianza depositada en mi persona.

Igualmente, agradezco por su colaboración en esta administración a la señora Mónica Buitrón, secretaria de la compañía; Dra. Marisol Miranda, contadora.

Con respecto y consideración.

Atentamente,



Dra. Lorena Llerena Cepeda
GERENTE GENERAL.